

Protocolo de autenticidad y procedencia

Reglas obligatorias antes de comprar, recibir o comercializar cigarros premium — incluye el análisis de la oferta de Cohiba Behike 56 a ~50 € la caja

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
06_PREMIUM_IMPORT

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Regla de oro

> Ningún producto entra en la empresa sin **cadena de titularidad documentada desde el fabricante**, **derecho a comercializarlo en España** y **despacho aduanero a nombre de un operador habilitado**. Un precio extraordinariamente bajo no es una oportunidad: es una señal de alerta que activa este protocolo y, en la práctica, un NO-GO.

La oferta de Cohiba Behike 56 a ~50 € la caja de 10

Hechos

Dato	Valor	Estado
PVP en expendeduría (marzo 2026)	262,50 €/unidad; caja de 10: 2.625 €	PROBABLE (S19)
PVP en 2023	250 €/unidad	VERIFICADO (S20)
Formato legítimo	Caja de 10; las cajas de 25 son una falsificación habitual	VERIFICADO (S20)
Precio ofertado	≈ 50 € por caja de 10 (comunicación verbal al promotor)	HIPÓTESIS no verificada
Precio ofertado / PVP oficial	**1,9 %**	Calculado
IVA + IEE contenidos en el PVP de una caja	870 €: el precio ofertado no cubre ni el 6% de los impuestos españoles de la caja	Calculado
Valor oficial de 20 cajas	52.500 €: supera el umbral penal de contrabando de labores de tabaco (15.000 €)	PROBABLE (N01)

Explicaciones posibles (de más a menos probable)

1. **Falsificación**: tripa de tabaco no Habanos, anillas y cajas copiadas, sellos falsos. Delito contra la propiedad industrial y decomiso.
2. **Producto auténtico desviado o sustraído** de la cadena estatal cubana: receptación, exportación ilegal desde Cuba (Res. 98/2022) y contrabando en España.
3. **Rechazos de fábrica sin sello**: igualmente no exportables ni comercializables.
4. Error de comunicación (otra referencia, otra divisa, precio por unidad de un puro de consumo nacional).
5. Oferta legítima de un exportador autorizado: prácticamente nula; los Behike tienen asignaciones limitadas y precio oficial.

Decisión

NO-GO absoluto. No negociar, no pagar señal, no pedir «muestras», no transportarlos en equipaje (aunque sea dentro de franquicias de viajero, una compra con finalidad comercial no está amparada), no intermediar

para terceros. Responder con la plantilla de rechazo de `08_COMMUNICATIONS/Outreach Email Templates.docx` y archivar la comunicación.

No se calcula ningún «margen de arbitraje»: sin procedencia, autenticidad, disponibilidad legal y derecho de distribución, el margen no existe.

Checklist de procedencia (cualquier compra de producto terminado)

#	Control	Evidencia exigida	Bloqueante
1	Identidad del vendedor	Razón social, registro mercantil, NIF/NIT, dirección verificable	Sí
2	Habilitación del vendedor	Licencia de exportación (origen) o habilitación CMT (UE)	Sí
3	Cadena de titularidad	Facturas encadenadas fabricante → exportador → vendedor	Sí
4	Derecho de distribución en España	Contrato de distribución o consentimiento del titular de la marca	Sí
5	Screening de sanciones	Listas UE, ONU, OFAC, OFSI del vendedor, beneficiario real y banco	Sí
6	Coherencia de precio	Precio dentro de un rango razonable respecto al precio oficial del canal	Sí si < 50%
7	Formato y elementos de seguridad	Unidades por caja, sello de garantía, código único, hologramas, estampado de origen	Sí
8	Verificación con el fabricante	Consulta del código en el sistema del fabricante (p.ej. Authenticity Check de Habanos) o confirmación escrita	Sí
9	Transporte y despacho	Envío a nombre de la SL, DUA, operador habilitado	Sí
10	Pago	Transferencia bancaria a cuenta del vendedor identificado; nunca efectivo, cripto o terceros	Sí

Elementos de seguridad de Habanos (referencia, no exhaustiva)

- Sello de garantía de la República de Cuba con holograma y **código de barras único por caja** que permite la trazabilidad hasta el distribuidor exclusivo VERIFICADO (S36).
- Microtextos y microdots sólo visibles con lector VERIFICADO (S36).
- **NFC** en ediciones seleccionadas (Cohiba Siglo de Oro, Montecristo Brillantes, estuche Behike 15 aniversario) VERIFICADO (S36).
- «Hecho en Cuba» estampado en caliente en la base de la caja VERIFICADO (S36).
- En España: marca fiscal y, desde 20/05/2024, identificador único de trazabilidad (S27, S28).

Ninguno de estos elementos es suficiente por sí solo: los falsificadores imitan sellos y cajas. La única prueba robusta es la cadena documental desde el fabricante y la verificación del código.

Protocolo propio de FOLIO (marca)

- **Colofón numerado** por caja (pliego, fecha de torcido, nº de caja / total del pliego) vinculado al registro de pliego y a la factura de exportación.
- **Precinto de marca** (no fiscal) con numeración y microtexto, diseñado para no confundirse con el sello de Habanos (paleta marfil/bermellón; sin verde ni escudo).
- Registro interno: pliego ↔ cajas ↔ DUA ↔ identificadores únicos ↔ distribuidor.
- No se usan elementos que imiten los de Habanos ni del Estado cubano.

Conductas prohibidas para el promotor y la empresa

- Comprar o aceptar puros sin factura de origen autorizado.
- Usar equipaje personal, envíos postales o terceros para introducir producto con fines comerciales.
- Infradeclarar valor, ocultar origen o fraccionar envíos.
- Pagar a intermediarios no identificados o mediante canales opacos.
- Vender a consumidores fuera de expendedurías o en línea.

Fuentes: S09, S19, S20, S27, S28, S36, N01, N02 (consulta 10/10/2026).